

# TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Ética e Gestão no Serviço Público | Banca FGV | 4 questões

## Aula 7 - Integridade institucional no Poder Judiciário

Resolução TJ n. 22/2021 - Código de Ética e Conduta do PJSC

Padrões éticos, transparência, controle, prevenção de irregularidades e Comissão de Ética

Uso em reta final: leia a teoria procurando diferenças finas. Depois resolva as 20 questões sem consultar o gabarito. O alvo aqui não é decorar uma lista seca de valores, mas saber aplicar o Código de Ética e Conduta do PJSC em casos concretos no estilo FGV.

### 1. Identificação da aula e aderência ao edital

Aula 7 da trilha de Ética e Gestão no Serviço Público: Integridade institucional no Poder Judiciário e Resolução TJ n. 22/2021.

Recorte exato do edital coberto nesta aula: item 6 - Integridade institucional no Poder Judiciário: 6.1 Padrões éticos; 6.2 Transparência e controle; 6.3 Prevenção de irregularidades; 6.4 Código de Ética e Conduta do PJSC. A aula também cobre a referência normativa expressa à Resolução TJ n. 22/2021, que institui o Código de Ética e Conduta do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina.

O tema é de alta relevância relativa dentro de Ética porque é específico do órgão. Em uma disciplina com apenas 4 questões, a FGV pode transformar uma literalidade curta do Código em caso concreto: agente terceirizado, servidor efetivo, gestor de unidade, equipe de TI, auditoria interna, transparência, sigilo, uso de recursos públicos, conflito de interesses e papel da Comissão de Ética e Conduta.

### 2. Como a FGV tende a cobrar este assunto

Em ética institucional, a FGV normalmente trabalha com alternativas muito próximas. A banca não costuma perguntar apenas se honestidade é um valor positivo. Ela descreve uma situação administrativa e exige a identificação do dever, da conduta esperada, da conduta incompatível, do limite entre transparência e sigilo, ou da competência de determinado órgão de controle.

- Cobrança de sujeito: quem está abrangido pelo Código? Não apenas servidor efetivo; a norma alcança agentes que prestem serviço ou desenvolvam atividade no PJSC, ainda que temporariamente ou por vínculo indireto.
- Cobrança de finalidade: o Código orienta condutas, preserva imagem institucional e reduz subjetividade, mas não substitui o regime disciplinar.
- Cobrança de competência: a Comissão de Ética e Conduta zela pela aplicação do Código, atua com independência, mas não possui poderes disciplinares.
- Cobrança de tensão entre valores: transparência não elimina sigilo profissional; imparcialidade não significa ausência de empatia; impessoalidade não autoriza tratamento frio ou discriminatório.
- Cobrança por exceção/incorrecta: a alternativa usa termo verdadeiro em contexto errado, por exemplo, transformar orientação ética em sanção disciplinar ou transformar sigilo em ocultação de irregularidade.

Calibração de estilo: nesta aula, as questões foram feitas para simular esse padrão de caso curto, comando direto e distratores plausíveis, sem copiar questões reais.

### 3. Conceitos antes da norma

#### 3.1 Integridade institucional

Integridade institucional é a capacidade de uma organização pública funcionar de modo coerente com seus valores declarados, suas normas, sua missão e o interesse público. Não é só ausência de corrupção. Inclui prevenção de favoritismo, respeito, uso adequado de recursos, proteção do sigilo, transparência, tratamento não discriminatório, governança e reação institucional diante de desvios.

No Poder Judiciário, integridade tem um peso adicional: a confiança social na Justiça depende não só da decisão jurisdicional correta, mas também da aparência de imparcialidade, da urbanidade, da proteção das informações, da transparência administrativa e do comportamento dos agentes que representam a instituição.

#### 3.2 Padrões éticos

Padrões éticos são parâmetros de comportamento esperado. Eles servem para orientar a conduta antes que o problema vire sanção disciplinar, dano reputacional ou nulidade institucional. Em prova, o erro é imaginar que padrão ético só existe quando há

crime ou improbidade. Há condutas incompatíveis com o Código mesmo quando não se está diante de infração penal ou improbidade administrativa.

### 3.3 Transparência e controle

Transparência é a abertura institucional adequada à publicidade, à prestação de contas e ao controle social. Controle é o conjunto de mecanismos internos e externos que permite prevenir, detectar, corrigir e responsabilizar desvios. No Judiciário, transparência deve conviver com sigilo legal, segredo de justiça, proteção de dados pessoais, segurança institucional e confidencialidade de informações funcionais.

### 3.4 Prevenção de irregularidades

Prevenir irregularidades significa reduzir oportunidades, incentivos e ambiguidades que favoreçam desvio de finalidade, favorecimento, assédio, discriminação, uso indevido de recursos, vazamento de informações, conflito de interesses e deterioração do ambiente institucional. Código de ética, comunicação, canais de apuração, orientação, liderança exemplar e registro adequado são instrumentos de prevenção.

### 3.5 Código de Ética e Conduta

Código de ética não é mero texto decorativo. Ele transforma valores institucionais em parâmetros de conduta. Também não é, por si só, o processo administrativo disciplinar. A diferença é central para a FGV: o Código orienta, organiza, previne e permite avaliação ética; o regime disciplinar é o caminho sancionador quando houver infração disciplinar prevista em norma aplicável.

| Conceito                  | Ideia correta para prova                                                          | Erro tentador na FGV                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Integridade institucional | Coerência entre valores, práticas, controles e interesse público.                 | Reduzir integridade a combate à corrupção financeira.      |
| Padrão ético              | Parâmetro de conduta esperada ou vedada, mesmo antes da esfera penal/disciplinar. | Achar que só há relevância ética quando há crime.          |
| Transparência             | Publicidade adequada e prestação de contas, com respeito ao sigilo legal.         | Supor que transparência autoriza divulgar dado sigiloso.   |
| Controle                  | Prevenção, detecção, orientação, correção e eventual encaminhamento disciplinar.  | Confundir controle ético com punição automática.           |
| Código de Ética           | Norma orientadora e institucional, vinculada à conduta dos agentes.               | Tratá-lo como substituto integral do estatuto disciplinar. |

## 4. Resolução TJ n. 22/2021: estrutura essencial para prova

### 4.1 Natureza e alcance

A Resolução TJ n. 22/2021 institui o Código de Ética e Conduta do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. O Código estabelece princípios, valores e diretrizes para a conduta dos agentes do PJSC, sem afastar deveres e proibições previstos em outras normas legais e regulamentares.

O alcance subjetivo é amplo: servidores efetivos e comissionados, estagiários, residentes, voluntários, terceirizados e qualquer pessoa que preste serviço ou desenvolva atividade no PJSC, ainda que temporariamente ou cedida por outro órgão. A FGV pode cobrar esse ponto por exclusão: não limite o Código ao servidor estatutário.

### 4.2 Objetivos do Código

O Código possui quatro objetivos centrais: orientar condutas; contribuir para a missão, visão, valores e objetivos estratégicos; reduzir subjetividade na interpretação de comportamentos; preservar a imagem institucional e a reputação dos agentes. Em prova, perceba que a norma tem finalidade preventiva, orientadora e institucional, não apenas repressiva.

### 4.3 Princípios e valores orientadores

O Código lista valores como honestidade, probidade, integridade, decoro, dignidade, respeito, empatia, inclusão, imparcialidade, impessoalidade, transparência, sigilo profissional, competência e sustentabilidade. O ponto de prova não é decorar a ordem, mas reconhecer combinações e evitar incompatibilidades falsas.

| Valor               | Sentido aplicado ao PJSC                                                              | Pegadinha provável                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Imparcialidade      | Atuação sem favorecimento, preconceito ou interesse particular.                       | Confundir com frieza ou ausência de comunicação respeitosa.   |
| Impessoalidade      | Critério institucional, finalidade pública e vedação de promoção pessoal/favoritismo. | Confundir com indiferença ao cidadão ou à equipe.             |
| Transparência       | Prestação de contas e publicidade adequada.                                           | Ignorar hipóteses de sigilo profissional e legal.             |
| Sigilo profissional | Proteção de dados e informações obtidos pelo trabalho.                                | Usar sigilo para ocultar irregularidade ou interesse privado. |

| Valor            | Sentido aplicado ao PJSC                                               | Pegadinha provável                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Competência      | Atuação técnica, atualização e qualidade no serviço.                   | Reduzir competência a hierarquia formal.        |
| Sustentabilidade | Uso responsável de recursos e prevenção de desperdício/dano ambiental. | Achar que é tema externo à ética institucional. |

## 4.4 Diretrizes orientadoras

As diretrizes funcionam como pontes entre valores abstratos e práticas administrativas. A norma destaca disseminação dos valores do Código, gestão responsável de recursos intelectuais, econômico-financeiros e tecnológicos, igualdade de oportunidades, valorização das pessoas, livre interlocução com repúdio a ameaças, discriminação, humilhação e assédio, independência profissional conforme os princípios do art. 37 da Constituição e respeito à pluralidade de ideias, identidade de gênero e orientação sexual.

Para Analista de Sistemas, a diretriz sobre gestão responsável de recursos tecnológicos é especialmente intuitiva: equipamento, credenciais, sistemas internos, bases de dados, documentos digitais, automações e acessos corporativos não podem ser usados com desvio de finalidade.

## 5. Condutas esperadas dos agentes do PJSC

### 5.1 Núcleo geral de condutas esperadas

O Código espera que os agentes preservem a integridade, honra e dignidade da função pública; priorizem o interesse público quando ele colidir com interesse privado; atuem com responsabilidade social e ambiental; tratem pessoas com cordialidade, respeito e empatia; levem ao conhecimento da autoridade competente ações ou omissões contrárias ao Código; preservem a imagem institucional; busquem atualização; disseminem conhecimentos úteis; evitem conflitos de interesses; mantenham neutralidade profissional; protejam sigilo de dados e informações.

Pegadinha FGV: comunicar irregularidade à autoridade competente não é fofoca institucional nem quebra indevida de sigilo. O Código transforma a prevenção de irregularidades em conduta esperada quando houver ação ou omissão em confronto com valores e diretrizes.

### 5.2 Condutas esperadas de gestores

Quem exerce gestão, coordenação, supervisão ou gerenciamento tem dever de exemplo. A norma espera atuação alinhada aos valores institucionais, disseminação do Código, conformidade com planejamento estratégico, ambiente harmonioso, cooperativo, participativo, inclusivo e produtivo, orientação construtiva, discricão em questões individuais, igualdade de oportunidades, aproveitamento de competências, colaboração entre membros e unidades, governança e gestão.

A FGV pode descrever um gestor que alcança metas, mas cria ambiente hostil, humilha subordinados ou tolera discriminação. O desempenho numérico não neutraliza a incompatibilidade ética.

### 5.3 Condutas esperadas em auditoria interna

A auditoria interna recebe tratamento específico. A norma espera independência e autonomia, rigor técnico, coleta e análise ampla de dados antes de relatório conclusivo e confidencialidade sobre dados, documentos e informações acessados, ressalvadas hipóteses de comunicação obrigatória. A pegadinha é confundir autonomia técnica com liberdade para constranger pessoas, extrapolar juízo técnico ou divulgar trabalhos em andamento.

## 6. Condutas incompatíveis com o Código

O Código também enumera condutas incompatíveis com seus princípios, valores e diretrizes. A ideia é indicar comportamentos que não combinam com integridade institucional, ainda que a resposta sancionatória dependa de outra instância competente quando houver infração disciplinar.

- Usar bens, recursos, dependências ou imagem de instituição pública para interesse particular, político-partidário, religioso ou ideológico.
- Realizar atividade pessoal que prejudique o desempenho de obrigações profissionais, salvo exceção justificada, comprovada e comunicada à chefia.
- Praticar, compactuar ou tolerar conduta contrária aos princípios e valores do Código, ainda que não haja expressa violação legal.
- Adotar conduta que interfira no trabalho ou crie ambiente hostil, ofensivo ou intimidatório.
- Prejudicar deliberadamente reputação de outro agente ou cidadão; usar artifício para procrastinar direito; atribuir a outrem erro próprio ou dificultar apuração.

- Apresentar como própria ideia ou trabalho alheio; usar documento não publicado para finalidade estranha ao cargo sem autorização; exercer atividade incompatível com afastamento.
- Usar ferramenta institucional para boato, trote, propaganda comercial, religiosa, ideológica ou político-partidária.
- Receber vantagem patrimonial não prevista em lei, solicitar favor ou tratamento preferencial, ou manter relação negocial com interessado em decisão sua ou de colegiado de que participe.

## 6.1 Transparência, sigilo e controle: a tríade que mais cai

Transparência é padrão ético; sigilo profissional também. A solução de prova exige proporcionalidade institucional: divulgar o que deve ser público, proteger o que é sigiloso e encaminhar irregularidade pelos canais competentes. Nem publicidade irrestrita, nem sigilo como blindagem pessoal.

| Situação                                                               | Conduta alinhada ao Código                                              | Conduta incompatível                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Servidor acessa informação processual sigilosa em razão do trabalho.   | Resguardar sigilo e usar a informação apenas para finalidade funcional. | Comentar em grupo privado, repassar a terceiros ou usar em proveito próprio. |
| Agente identifica tentativa de favorecimento em rotina administrativa. | Levar o fato à autoridade superior competente ou canal adequado.        | Ignorar para evitar conflito ou expor publicamente sem critério funcional.   |
| Gestor precisa tratar problema individual de servidor.                 | Atuar com urbanidade, empatia, respeito e discrição.                    | Expor publicamente a situação para pressionar a equipe.                      |
| Equipe usa canal institucional de comunicação.                         | Usar para finalidade funcional e informativa.                           | Divulgar boato, propaganda comercial, religiosa, ideológica ou partidária.   |

## 7. Comissão de Ética e Conduta - CEC

### 7.1 Natureza e competência

A Comissão de Ética e Conduta é vinculada à Presidência do Tribunal de Justiça. Ela zela pela aplicação do Código com independência, recebendo, instaurando e analisando procedimentos sobre situações que envolvam a aplicação do Código. O ponto decisivo: ela é desprovida de poderes disciplinares. Pode orientar, compor conflitos quando possível, propor políticas e encaminhar à autoridade competente se houver indícios de infração disciplinar, mas não aplica diretamente penalidade disciplinar.

### 7.2 Composição, eleição e funcionamento

A norma prevê composição por sete servidores eleitos por voto direto dos servidores do Poder Judiciário, com mandato de dois anos. Os candidatos devem ser servidores efetivos e estáveis que não estejam respondendo e não tenham condenação transitada em julgado, em processo administrativo disciplinar, civil ou penal, em razão da conduta profissional. O presidente é o servidor eleito com maior tempo de serviço no PJSC. As decisões são por maioria absoluta, com registro de divergências e fundamentos.

### 7.3 Procedimento e consequências

A conduta dos agentes pode ser avaliada pela Comissão mediante procedimento específico, com oitiva obrigatória dos envolvidos. Essa avaliação é independente de eventual apuração prévia de infração disciplinar. Reconhecida violação ao Código, a Comissão pode propor políticas e orientações institucionais, orientar envolvidos e buscar composição de conflitos, ou encaminhar o processo à autoridade competente quando houver indícios de autoria e materialidade de infração disciplinar.

| CEC pode                                                             | CEC não pode                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Zelar pela aplicação do Código.                                      | Aplicar diretamente sanção disciplinar.                                            |
| Instaurar, receber e analisar procedimento ético.                    | Substituir PAD quando houver infração disciplinar.                                 |
| Orientar envolvidos e buscar composição de conflitos.                | Usar orientação quando a conduta já estiver em PAD, na hipótese vedada pela norma. |
| Propor políticas e orientações institucionais.                       | Atuar como órgão jurisdicional ou corregedoria disciplinar.                        |
| Encaminhar à autoridade competente diante de indícios disciplinares. | Arquivar irregularidade disciplinar por conveniência.                              |

## 8. Distinções que derrubam candidato

| Distinção                            | Como resolver na prova                                                                                                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de Ética x Regime disciplinar | Código orienta e avalia padrões éticos; regime disciplinar apura infrações e pode gerar sanções. A CEC não tem poder disciplinar.          |
| Transparência x Sigilo               | Transparência é regra de publicidade adequada; sigilo protege dados, processos e informações legalmente restritas. Um não elimina o outro. |
| Imparcialidade x Impessoalidade      | Imparcialidade evita favorecimento/preconceito na análise; impessoalidade exige finalidade pública e proíbe promoção pessoal/favoritismo.  |
| Neutralidade x omissão               | Neutralidade profissional afasta influência partidária, religiosa ou ideológica; não autoriza omitir irregularidade.                       |
| Empatia x favorecimento              | Empatia exige tratamento respeitoso e compreensão; não autoriza                                                                            |

| Distinção                             | Como resolver na prova                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auditoria interna x exposição pública | tratamento preferencial indevido.<br>Auditoria exige independência e rigor técnico; isso não autoriza divulgar trabalho em andamento ou emitir juízo além do técnico. |

## 9. Pegadinhas FGV específicas da Aula 7

- Afirmar que o Código só se aplica a servidores efetivos: errado, porque o alcance inclui vários agentes e prestadores de serviço.
- Dizer que a CEC aplica penalidade disciplinar: errado; ela não tem poderes disciplinares.
- Usar transparência para justificar divulgação de dados sigilosos: errado; transparência convive com sigilo profissional e legal.
- Tratar sustentabilidade como tema ambiental desconectado da ética: errado; o Código a inclui como valor e prevê responsabilidade ambiental.
- Dizer que conduta incompatível só existe se também for crime ou improbidade: errado; o Código tem padrões próprios de integridade institucional.
- Achar que comunicação de irregularidade compromete lealdade institucional: errado; lealdade à instituição envolve prevenir desvio, não ocultá-lo.
- Transformar empatia e inclusão em privilégio pessoal: errado; esses valores exigem respeito e não discriminação, sem afastar impessoalidade.

## 10. Lista de questões autorais - padrão FGV

Instruções: resolva as 20 questões sem consultar o gabarito. As questões misturam literalidade normativa, caso concreto, exceção, V/F, afirmativas, relação entre conceitos e interpretação de situação institucional.

### Questão 1

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, a Resolução TJ n. 22/2021 institui o Código de Ética e Conduta. Considerando sua natureza, assinale a afirmativa correta.

- A) O Código substitui integralmente o regime disciplinar dos servidores, concentrando na Comissão de Ética o poder de aplicar penalidades administrativas.
- B) O Código estabelece princípios, valores e diretrizes orientadores de conduta, sem afastar os demais deveres e proibições legais e regulamentares.
- C) O Código tem aplicação restrita aos magistrados e servidores efetivos, excluindo terceirizados e prestadores de serviço por ausência de vínculo estatutário.
- D) O Código disciplina apenas atos praticados no ambiente físico do tribunal, sem alcançar atividades externas ou trabalho não presencial.
- E) O Código limita-se à prevenção de improbidade administrativa, sem tratar de respeito, inclusão, sigilo ou sustentabilidade.

### Questão 2

Uma empresa terceirizada aloca profissional de suporte técnico para atuar em sistema interno do PJSC. Durante o contrato, esse profissional acessa informações em razão da atividade desempenhada. Segundo o Código de Ética e Conduta do PJSC, é correto afirmar que:

- A) ele não se submete ao Código, pois não ocupa cargo público nem função comissionada.
- B) ele só se submete ao Código se houver condenação administrativa prévia.
- C) ele se submete ao Código apenas quanto ao uso de bens materiais, mas não quanto ao sigilo de informações.
- D) ele é abrangido como agente, pois presta serviço ou desenvolve atividade no PJSC, ainda que temporariamente ou por vínculo indireto.
- E) ele é abrangido apenas se for formalmente eleito para a Comissão de Ética e Conduta.

### Questão 3

Ao analisar a finalidade do Código de Ética e Conduta do PJSC, considere as afirmativas a seguir. I. Orientar a conduta dos agentes à luz de princípios, valores e diretrizes institucionais. II. Contribuir para missão, visão, valores e objetivos estratégicos do PJSC. III. Eliminar a necessidade de processo disciplinar quando houver infração funcional. Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

#### Questão 4

O Código de Ética e Conduta do PJSC inclui entre seus valores orientadores transparência e sigilo profissional. Em uma situação concreta, servidor de TI acessa dado processual sigiloso para corrigir incidente no sistema. A conduta compatível com esses valores é:

A) divulgar o dado para a equipe inteira, pois transparência é valor expresso no Código.

B) comentar o conteúdo em grupo informal, desde que sem finalidade econômica.

C) manter sigilo e usar a informação apenas para a finalidade funcional que justificou o acesso.

D) publicar resumo anônimo do caso em rede social, pois não há identificação direta da parte.

E) recusar qualquer registro técnico do incidente, pois todo controle interno viola o sigilo.

#### Questão 5

Assinale a alternativa que apresenta apenas valores expressamente compatíveis com a orientação ética do Código do PJSC.

A) Probidade, integridade, imparcialidade, transparência e sustentabilidade.

B) Promoção pessoal, parcialidade, informalidade decisória, discricionariedade absoluta e opacidade.

C) Hierarquia pessoal, preferência privada, sigilo como regra absoluta, autopromoção e favorecimento.

D) Eficiência econômica, segredo irrestrito, competição interna hostil, informalidade e subordinação ideológica.

E) Popularidade institucional, conveniência política, neutralização do controle e flexibilização do interesse público.

#### Questão 6

Um servidor identifica que colega está utilizando ferramenta institucional para divulgar propaganda comercial e mensagem político-partidária. À luz do Código do PJSC, a conduta do colega é melhor classificada como:

A) exercício regular de liberdade de expressão, sempre imune a controle ético quando não há dano financeiro.

B) conduta esperada, desde que o conteúdo seja enviado fora do horário de expediente.

C) conduta incompatível com os princípios, valores e diretrizes do Código.

D) irregularidade exclusivamente penal, sem relevância ética institucional.

E) conduta permitida se a mensagem não mencionar processo judicial específico.

#### Questão 7

Relacione as situações aos conceitos predominantes. 1. Uso responsável de sistemas, recursos tecnológicos e informações institucionais. 2. Publicidade adequada e prestação de contas, respeitados os sigilos legais. 3. Comunicação de situação real ou potencial que possa suscitar conflito de interesses. As situações correspondem, respectivamente, a:

A) sigilo profissional, empatia e decoro.

B) gestão responsável de recursos institucionais, transparência e prevenção de conflito de interesses.

C) sustentabilidade, competência e promoção pessoal.

D) controle jurisdicional, publicidade irrestrita e hierarquia administrativa.

E) probidade patrimonial, neutralidade política e motivação funcional.

#### Questão 8

Segundo o Código de Ética e Conduta do PJSC, são condutas esperadas dos agentes, exceto:

A) priorizar o interesse público quando ele colidir com interesse privado.

B) resguardar sigilo sobre dados e informações obtidos em razão do exercício profissional.

C) manter neutralidade no exercício profissional em relação a influências político-partidárias, religiosas ou ideológicas.

D) buscar atualização quanto a conhecimentos, métodos, técnicas e normas de trabalho aplicáveis à área de atuação.

E) aceitar tratamento preferencial em razão do exercício profissional quando isso não gerar vantagem econômica imediata.

#### Questão 9

A Comissão de Ética e Conduta do PJSC, vinculada à Presidência do Tribunal de Justiça, possui papel relevante na aplicação do Código. Assinale a alternativa correta.

A) A Comissão possui competência disciplinar plena para aplicar advertência, suspensão e demissão.

- B) A Comissão atua como órgão jurisdicional, podendo rever decisões administrativas e judiciais.
- C) A Comissão é subordinada à chefia imediata do servidor investigado, que decide previamente o resultado do procedimento.
- D) A Comissão zela pela aplicação do Código com independência, mas é desprovida de poderes disciplinares.
- E) A Comissão só pode atuar depois de encerrado processo administrativo disciplinar com condenação.

#### **Questão 10**

No desempenho de função de gestão, coordenação, supervisão ou gerenciamento, o agente do PJSC deve:

- A) atuar como modelo de conduta, disseminar o Código, proporcionar ambiente cooperativo e estimular boas práticas de governança e gestão.
- B) priorizar resultados quantitativos, ainda que a equipe seja submetida a ambiente hostil, desde que não haja dano financeiro.
- C) evitar orientar a equipe sobre o Código, para preservar autonomia individual e impedir interferência ética.
- D) dispensar servidores em período de licença sempre que isso facilitar a gestão da unidade.
- E) centralizar oportunidades de desenvolvimento nos servidores mais próximos da chefia, como forma de confiança gerencial.

#### **Questão 11**

Considere as afirmativas sobre auditoria interna no contexto do Código de Ética e Conduta do PJSC. I. Deve atuar com independência e autonomia. II. Deve seguir com rigor normas técnicas da área. III. Pode comentar publicamente o andamento de seus trabalhos, desde que não revele nomes. Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

#### **Questão 12**

Um servidor percebe erro que ele próprio cometeu em rotina administrativa e atribui a falha a outro colega para evitar desgaste. Nos termos do Código do PJSC, essa conduta é:

- A) aceitável se não houver prejuízo financeiro ao erário.
- B) apenas uma falha de comunicação, sem repercussão ética.
- C) permitida quando o colega também participou da rotina.
- D) incompatível, pois atribuir a outrem erro próprio ou dificultar sua apuração afronta os padrões éticos.
- E) irregular apenas se o erro estiver ligado a processo judicial com segredo de justiça.

#### **Questão 13**

Quanto ao procedimento perante a Comissão de Ética e Conduta, assinale a alternativa correta.

- A) As condutas dos agentes podem ser avaliadas mediante procedimento específico, em que os envolvidos devem ser ouvidos.
- B) A Comissão decide sem ouvir os envolvidos, pois se trata de juízo ético e não disciplinar.
- C) A avaliação ética fica impedida sempre que houver possibilidade futura de processo disciplinar.
- D) A Comissão só pode propor providências se antes houver condenação judicial transitada em julgado.
- E) O procedimento ético substitui eventual apuração disciplinar e impede encaminhamento à autoridade competente.

#### **Questão 14**

Após reconhecer violação ao Código de Ética e Conduta, a Comissão de Ética e Conduta poderá:

- A) aplicar diretamente suspensão ao agente, por até 30 dias.
- B) decretar perda do cargo quando a conduta afetar a imagem institucional.
- C) anular atos judiciais praticados pelo agente.
- D) propor políticas e orientações, orientar envolvidos e encaminhar à autoridade competente quando houver indícios disciplinares.
- E) afastar automaticamente o agente de suas funções sem comunicação à autoridade competente.

#### **Questão 15**

A respeito da transparência e do controle no âmbito da integridade institucional, assinale a alternativa correta.

- A) A transparência elimina o dever de sigilo profissional quando a informação tiver relevância social.

- B) O controle ético pode envolver orientação, prevenção, análise de condutas e encaminhamento disciplinar quando cabível, sem se confundir com punição automática.
- C) O sigilo profissional autoriza o agente a deixar de comunicar irregularidade conhecida em razão do cargo.
- D) A prestação de contas é incompatível com independência técnica de auditoria interna.
- E) O controle institucional só existe quando exercido por órgão externo ao Poder Judiciário.

#### **Questão 16**

Uma chefia expõe publicamente a situação pessoal de servidor para pressioná-lo a aceitar determinada tarefa. Afirma que agiu assim para aumentar produtividade. À luz do Código do PJSC, a conduta:

- A) é compatível com o dever de eficiência, que prevalece sobre discricção e respeito.
- B) é permitida quando não há intenção de discriminar.
- C) afronta o padrão esperado do gestor, que deve agir com urbanidade, empatia, respeito e discricção em questões individuais.
- D) é indiferente ao Código, pois se trata de técnica interna de gestão.
- E) só seria incompatível se praticada contra cidadão externo ao Judiciário.

#### **Questão 17**

Sobre a composição da Comissão de Ética e Conduta prevista no Código do PJSC, assinale a alternativa correta.

- A) É composta exclusivamente por magistrados escolhidos pelo Presidente do Tribunal.
- B) É composta por membros indicados por empresas terceirizadas que prestam serviço ao PJSC.
- C) Possui composição variável definida em cada procedimento, segundo a unidade envolvida.
- D) É composta por servidores designados sem mandato, por livre escolha da chefia imediata.
- E) É composta por sete servidores eleitos pelo voto direto dos servidores do Poder Judiciário, para mandato de dois anos.

#### **Questão 18**

Servidor mantém relação negocial com pessoa jurídica que possui interesse submetido à decisão de colegiado do qual ele participa. Nos termos do Código do PJSC, a situação é:

- A) permitida quando o servidor declara neutralidade subjetiva.
- B) conduta incompatível, pois compromete a prevenção de conflito de interesses e a imparcialidade institucional.
- C) irrelevante eticamente se o servidor não receber vantagem patrimonial direta.
- D) permitida quando a pessoa jurídica é privada, pois o Código só trata de relação com entes públicos.
- E) vedada apenas se houver condenação por improbidade administrativa.

#### **Questão 19**

Considere a sequência: (1) conduta orientadora de respeito, inclusão e não discriminação; (2) publicidade adequada com proteção de dados sigilosos; (3) comunicação de irregularidade à autoridade competente. A sequência expressa, respectivamente:

- A) padrões éticos de convivência, transparência com sigilo e prevenção de irregularidades.
- B) mera cortesia privada, publicidade irrestrita e denúncia pública obrigatória em redes sociais.
- C) gestão de pessoas sem relação com integridade, ocultação de dados e punição disciplinar direta.
- D) valores exclusivos da magistratura, segredo absoluto e competência penal da Comissão de Ética.
- E) política de recursos humanos, incompatibilidade com controle social e atribuição exclusiva da corregedoria.

#### **Questão 20**

Em uma questão de prova, a FGV afirma: "A Comissão de Ética e Conduta, ao reconhecer violação ética, deve necessariamente aplicar sanção disciplinar, pois suas decisões têm natureza punitiva." A afirmação está:

- A) correta, porque o Código substitui o Estatuto dos Servidores.
- B) correta, porque toda violação ética é automaticamente infração disciplinar punível pela Comissão.
- C) parcialmente correta, pois a Comissão pode punir apenas terceirizados.
- D) incorreta, pois a Comissão não possui poderes disciplinares e pode orientar, propor políticas ou encaminhar à autoridade competente quando houver indícios disciplinares.
- E) incorreta apenas quanto ao termo "necessariamente", pois a Comissão possui poder disciplinar facultativo.



## 11. Gabarito resumido

| Questão | Gabarito |
|---------|----------|
| 1       | B        |
| 2       | D        |
| 3       | C        |
| 4       | C        |
| 5       | A        |
| 6       | C        |
| 7       | B        |
| 8       | E        |
| 9       | D        |
| 10      | A        |
| 11      | C        |
| 12      | D        |
| 13      | A        |
| 14      | D        |
| 15      | B        |
| 16      | C        |
| 17      | E        |
| 18      | B        |
| 19      | A        |
| 20      | D        |

Distribuição orgânica das respostas: A = 4, B = 4, C = 5, D = 5, E = 2. Não houve balanceamento artificial por letra; o gabarito foi auditado por plausibilidade técnica.

## 12. Comentários completos

### Questão 1 - Gabarito: B

A errada: confunde Código de Ética com regime disciplinar e atribui à Comissão poder sancionador. B correta: o Código fixa princípios, valores e diretrizes, sem afastar outros deveres e proibições legais. C errada: restringe indevidamente o alcance subjetivo. D errada: a norma se preocupa com conduta profissional e pessoal que afete a função e a imagem institucional, inclusive no trabalho não presencial. E errada: reduz o Código a improbidade, ignorando respeito, sigilo, inclusão, sustentabilidade e condutas institucionais.

### Questão 2 - Gabarito: D

A errada: o Código não se limita a cargo público estatutário. B errada: a submissão ao Código não depende de condenação prévia. C errada: o sigilo é núcleo da conduta ética e alcança informações acessadas por causa do trabalho. D correta: prestador de serviço que atua no PJSC é abrangido como agente para fins do Código. E errada: eleição para a Comissão é tema distinto de sujeição ao Código.

### Questão 3 - Gabarito: C

I correta: orientar condutas é objetivo central do Código. II correta: a norma vincula conduta ética à missão, visão, valores e objetivos estratégicos. III errada: o Código não elimina processo disciplinar quando houver infração funcional. A e B erradas por incompletude; D e E erradas por incluírem a III.

### Questão 4 - Gabarito: C

A errada: transparência não autoriza divulgação de dado sigiloso. B errada: grupo informal não é finalidade funcional. C correta: o acesso deve ser limitado à finalidade que o justificou, com preservação do sigilo. D errada: anonimização improvisada não autoriza exposição em rede social. E errada: registro técnico adequado não viola sigilo; ao contrário, pode compor controle institucional.

### Questão 5 - Gabarito: A

A correta: reúne valores compatíveis com o Código. B errada: promoção pessoal, parcialidade e opacidade colidem com impessoalidade, imparcialidade e transparência. C errada: favorecimento, autopromoção e sigilo absoluto são distorções. D errada: competição hostil e segredo irrestrito não representam padrão ético do PJSC. E errada: conveniência política e neutralização de controle afrontam integridade institucional.

### Questão 6 - Gabarito: C

A errada: liberdade de expressão não transforma ferramenta institucional em veículo de propaganda. B errada: o horário não corrige desvio de finalidade. C correta: uso de canal institucional para propaganda comercial ou político-partidária é incompatível

com o Código. D errada: a relevância ética não depende de tipificação penal. E errada: a vedação não exige menção a processo judicial específico.

#### **Questão 7 - Gabarito: B**

A errada: sigilo, empatia e decoro não correspondem adequadamente às três situações. B correta: gestão responsável de recursos, transparência e prevenção de conflito de interesses são os conceitos predominantes. C errada: sustentabilidade e competência são valores, mas não explicam os três comandos. D errada: publicidade não é irrestrita e controle jurisdicional não é o foco. E errada: os termos não correspondem à situação descrita.

#### **Questão 8 - Gabarito: E**

A correta como conduta esperada: o interesse público prevalece sobre interesse privado. B correta como conduta esperada: sigilo deve ser preservado. C correta como conduta esperada: neutralidade profissional afasta influências indevidas. D correta como conduta esperada: atualização profissional é exigida. E é a exceção: aceitar tratamento preferencial em razão do exercício profissional é conduta incompatível, ainda que sem ganho econômico imediato.

#### **Questão 9 - Gabarito: D**

A errada: a Comissão não tem competência disciplinar plena. B errada: não é órgão jurisdicional. C errada: sua atuação tem independência, não subordinação à chefia do investigado. D correta: a Comissão zela pela aplicação do Código, mas é desprovida de poderes disciplinares. E errada: pode atuar por procedimento ético próprio, não apenas após condenação disciplinar.

#### **Questão 10 - Gabarito: A**

A correta: sintetiza as condutas esperadas de gestores. B errada: resultados não justificam ambiente hostil. C errada: gestores devem disseminar princípios e normas do Código. D errada: a norma orienta cautela em exoneração durante licença/afastamento, quando possível. E errada: oportunidades devem observar igualdade e aproveitamento de competências, não proximidade pessoal.

#### **Questão 11 - Gabarito: C**

I correta: independência e autonomia são esperadas na auditoria interna. II correta: rigor técnico é elemento expresso da atuação. III errada: comentar andamento ou conclusão de auditoria, ainda que sem nomes, é incompatível. A e B erradas por incompletude ou incorreção; D e E erradas por incluírem a III.

#### **Questão 12 - Gabarito: D**

A errada: ausência de prejuízo financeiro não neutraliza a falta ética. B errada: não é mera comunicação ruim, mas desvio de responsabilidade. C errada: participação de colega não autoriza imputar erro próprio. D correta: atribuir a outrem erro próprio ou dificultar apuração é conduta incompatível. E errada: a incompatibilidade não depende de segredo de justiça.

#### **Questão 13 - Gabarito: A**

A correta: a norma prevê procedimento específico e oitiva dos envolvidos. B errada: oitiva é obrigatória. C errada: a avaliação ética é independente de eventual apuração disciplinar. D errada: não há exigência de condenação judicial prévia. E errada: procedimento ético não substitui necessariamente apuração disciplinar e pode gerar encaminhamento.

#### **Questão 14 - Gabarito: D**

A errada: suspensão é sanção disciplinar, fora do poder da Comissão. B errada: perda do cargo não é competência da CEC. C errada: a Comissão não anula atos judiciais. D correta: são providências compatíveis com seu papel orientador, institucional e de encaminhamento. E errada: afastamento automático não é providência prevista para a Comissão no Código.

#### **Questão 15 - Gabarito: B**

A errada: transparência não elimina sigilo profissional. B correta: controle ético envolve prevenção, análise e orientação, com encaminhamento quando cabível, sem punição automática. C errada: sigilo não serve para ocultar irregularidade. D errada: prestação de contas e independência técnica são compatíveis. E errada: controle também existe em estruturas internas.

#### **Questão 16 - Gabarito: C**

A errada: eficiência não prevalece sobre respeito e discrição de modo absoluto. B errada: a ausência de intenção discriminatória não legitima exposição indevida. C correta: gestor deve agir com urbanidade, empatia, respeito e discrição em questões individuais. D errada: gestão interna também é alcançada pelo Código. E errada: o Código protege relações de trabalho internas e externas.

#### **Questão 17 - Gabarito: E**

A errada: não é composta exclusivamente por magistrados. B errada: terceirizadas não indicam membros. C errada: a composição não é definida caso a caso. D errada: há eleição e mandato. E correta: a Comissão é composta por sete servidores eleitos pelo voto direto dos servidores, para mandato de dois anos.

**Questão 18 - Gabarito: B**

A errada: declaração subjetiva de neutralidade não resolve conflito de interesses. B correta: manter relação negocial com interessado em decisão sua ou de colegiado do qual participe é incompatível. C errada: não se exige vantagem patrimonial direta para o problema ético existir. D errada: pessoa privada também pode ser interessada. E errada: a vedação ética não depende de improbidade.

**Questão 19 - Gabarito: A**

A correta: a sequência representa convivência ética, transparência com sigilo e prevenção de irregularidades. B errada: reduz respeito a cortesia privada e exagera publicidade. C errada: separa indevidamente gestão de pessoas da integridade e confunde controle com punição direta. D errada: os valores não são exclusivos da magistratura nem a CEC tem competência penal. E errada: mistura conceitos verdadeiros em contexto errado.

**Questão 20 - Gabarito: D**

A errada: o Código não substitui o Estatuto ou regime disciplinar. B errada: violação ética não significa punição automática pela CEC. C errada: não há poder punitivo específico sobre terceirizados. D correta: a Comissão não possui poderes disciplinares; pode orientar, propor políticas e encaminhar à autoridade competente. E errada: não existe poder disciplinar facultativo da Comissão.

## 13. Checklist final de prova

- Aula 7 cobre: padrões éticos, transparência e controle, prevenção de irregularidades e Código de Ética e Conduta do PJSC.
- Não limitar o Código a servidores efetivos: o alcance inclui diversos agentes que prestem serviço ao PJSC.
- Não confundir Comissão de Ética com autoridade disciplinar: a CEC não tem poderes disciplinares.
- Transparência e sigilo coexistem: publique o que deve ser público, proteja o que é sigiloso e comunique irregularidade pelo canal correto.
- Gestor é cobrado por exemplo, orientação, ambiente cooperativo, inclusão, discricção e governança.
- Auditoria interna exige independência e rigor técnico, mas também confidencialidade e limites de comunicação.
- Conduta incompatível pode existir ainda que não esteja configurado crime, improbidade ou sanção disciplinar imediata.

## 14. Fontes oficiais usadas para calibragem

1. Edital TJSC 2026 - FGV - Edital n. 10/2026 retificado, especialmente conteúdo programático de Ética e Gestão no Serviço Público.
2. Resolução TJ n. 22/2021 - Código de Ética e Conduta do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina.
3. Página institucional do TJSC sobre Código de Ética e Conduta e Comissão de Ética e Conduta.
4. Página FGV do concurso TJSC Servidor 2026 e cadernos/estrutura de concursos correlatos da FGV, usados apenas para calibragem de estilo, sem cópia literal de questões.
5. Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões do projeto TJSC 2026.